



Caso N° : 2706124501-2020-1665-0
Imputado : **Gumerindo Quispe Chayña**
Agravado : **Justina Apaza Vilca**
Fiscal a cargo : **Tito Nieto Portocarrero**
Casilla : 58455

DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DISPOSICION N° 03-2021

Juliaca, quince de julio
del año dos mil veintiuno.-

DADO CUENTA:

Los actuados de la presente carpeta fiscal, seguidos en contra de **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**, por la presunta comisión del delito Contra La Vida El Cuerpo y La Salud, en la modalidad de Lesiones en su forma de **AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, en agravio de **JUSTINA APAZA VILCA**, y,

ATENDIENDO:

Primero: Del Ministerio Público

El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, al cual se le ha conferido atribuciones tales como la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la persecución del delito y la reparación civil, entre otras; conforme lo dispone el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, con amparo en la Constitución Política del Estado.

Por su parte el Código Procesal Penal recoge el precepto constitucional y reconoce al Ministerio Público como titular del ejercicio público de la acción penal, deber de la carga de la prueba y desarrollo de facultades discrecionales; entre ellas, la realización de actos urgentes e inaplazables, destinados a recabar los elementos de convicción pertinentes e idóneos para los fines de la investigación a su cargo. Su potestad exclusiva y excluyente de incoar la acción penal ha sido precisada también por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 2005-2006-PHC/TC; pues el principio acusatorio, en que se fundamenta el Código procesal penal, importa la clara separación de roles y distribución de funciones entre el Ministerio Público, que investiga y acusa, y el Poder Judicial, que juzga y sentencia.

Segundo: Calificación de los hechos.

Fluye de los actuados que en fecha 28 de febrero del 2020, a horas 23:30 aproximadamente, la agraviada **Justina Apaza Vilca** fue agredida por parte de su conviviente **Gumerindo Quispe Chayña**, en circunstancias en que llegaron a su domicilio ubicado en la Av. Virreyes Mz. 02, Lte. 04, después de haber bailado en un concurso en Nicasio y sin motivo alguno el imputado **Gumerindo Quispe Chayña** empezó a propinarle puñetes y patadas en distintas partes del cuerpo, para luego insultarla manifestando "oye mierda con quien mierda has venido, oye mierda a qué hora vas a cocinar" "puta canalla", para después jalarla y le aplasto a la pared, diciéndole también "que familiares tienes tú, no tienes nada"

Tercero: Del tipo penal.- El delito por el cual se procede a formalizar la presente investigación y en el cual se encontraría subsumida la conducta de la investigada se subsume en el delito Contra la Vida el Cuerpo y La Salud, en la modalidad de Lesiones, en su forma de **AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR** previsto y sancionado en el artículo 122°-B del Código Penal, cuyo texto legal es el siguiente:

"El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o"

conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de Niños y Adolescentes, según corresponda."

Cuarto: Imputación del delito:

Se le imputa a **Gumerindo Quispe Chaiña**; haber agredido física y psicológicamente a **Justina Apaza Vilca**, propinándole puñetes y patadas en distintas partes del cuerpo, jalarla y aplastarla contra la pared, insultándola diciéndole "oye mierda has venido, oye mierda a qué hora vas a cocinar", "puta, canalla", "que familiares tienes tú, no tienes nada"

Quinto: Presupuestos de procedencia:

El artículo 336° del Nuevo Código Procesal Penal, establece los siguientes presupuestos para la formalización y continuación de la investigación preparatoria: 1) Si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad.

Sexto: Indicios reveladores de la existencia de delito.

Conforme aparece de los actuados a nivel de la investigación preliminar, los elementos que vinculan al denunciado con los hechos investigados, son los siguientes:

1. **Informe N°358-2020-SDGPNP/X-MACREPOL-PUNO/DIVPOS-COFAM-SIVF**, de fecha 13 de marzo del 2020 (Fs. 05-09), en donde se informa todas las diligencias policiales realizadas a merito de la denuncia verbal interpuesta por **Justina Apaza Vilca**.
2. **Acta de Denuncia Verbal**, de fecha 09 de marzo de 2020 (Fs. 10), mediante el cual la agraviada **Justina Apaza Vilca** interpone su denuncia antes la Comisaria PNP de Familia de la ciudad de Juliaca, en donde narra los hechos que motivaron su denuncia por el delito de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en contra de **Gumerindo Quispe Chaiña**.
3. **Declaración de la agraviada Justina Apaza Vilca**, de fecha 09 de marzo del 2020, (Fs. 11-13), en donde señala haber sido víctima de agresión física y psicológica por parte de **Gumerindo Quispe Chaiña**, cuando al llegar a su domicilio después de un concurso de baile le empezó a agredir diciéndole que con quien mierda se había metido, para después darle puñetes y patadas, diciéndole también "puta, canalla", después le ha jalado y aplastado contra la pared, y diciéndole "que familiares tienes tú, no tienes nada".
4. **Copia de DNI del menor Cliver Quispe Apaza**, (Fs. 17), en el cual aparece que el menor es hijo de **Justina Apaza Vilca y Gumerindo Quispe Chaiña**.
5. **Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja**, (Fs. 20-24) realizado a la agraviada **Justina Apaza Vilca**, en donde se señala que el nivel de riesgo correspondiente de acuerdo al puntaje obtenido es moderado (riesgo en aumento).
6. **Resolución N° 01 de fecha 22 de junio del 2020**, (Fs. 32-34), emitida por Primer Juzgado de Familia-Sede Juliaca, mediante el cual se resolvió dictar medidas de protección en contra de **Gumerindo Quispe Chaiña**, a favor de **Justina Apaza Vilca**.
7. **Certificado Médico Legal N° 002104-VFL**, de fecha 09 de marzo del 2020 (Fs. 42), practicado a **Justina Apaza Vilca**, en cuyas conclusiones indica: Lesiones Producidas por Fricción y Agente Contundente, las lesiones no han puesto en inminente peligro la vida, no han causado enfermedad incurable o la pérdida de un miembro u órgano. Atención Facultativa de un día, e Incapacidad Médico Legal de cinco días.

Setimo: Vigencia del ejercicio de la acción penal.

El presente hecho delictivo es un delito de acción penal pública, cuyo ejercicio es objeto de persecución penal pública por el Ministerio Público, y estando a lo prescrito por el Art. 80 del código penal en el sentido que si no ha transcurrido un plazo igual al máximo de la pena fijada por la ley

para el delito, si es privativa de la libertad, la acción penal no prescribe.

Que en el presente caso se prevé una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, se tiene que la acción penal se encuentra vigente.

Octavo: Individualización del Imputado.

Nombres y Apellidos : Gumerindo Quispe Chaina
DNI : 02153249
Sexo : Masculino
Fecha de nacimiento : 13 de enero de 1955
Edad : 66 años
Lugar de nacimiento : Arapa-Puno-Puno
Estado civil : Casado
Grado de instrucción : Primaria Completa
Nombre del padre : Victor
Nombre de la madre : Carlota
Teléfono : 916578860
Domicilio real : Com. Camp. Chullumpi-Nicasio-Lampa-Puno (según ficha Reniec)
Domicilio procesal : No tiene
Correo electrónico : No tiene

Noveno: Vía procedimental

El artículo 342° del N.C.P.P., establece el plazo de investigación preparatoria para investigaciones no complejas, el término de 120 días naturales, y, el Art. 343° del acotado código, señala que *"El Fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo. Por lo que dada la naturaleza del delito, este se aperturará por la vía del proceso común cuyo plazo es de 120 días naturales, plazo que puede concluirse antes del término de agotarse la actuación de los medios de prueba propuestos.*

Decimo: Carga de la prueba:

El artículo 60° inciso primero del Código Procesal Penal vigente, establece que *"1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito..."* Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado, solicitará al Juez las medidas que considere necesario cuando corresponda hacerlo; dispositivo que concuerda con el artículo 14° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba, por tanto los actos de investigación y prueba dispuestos deben ser conducentes, pertinentes y útiles al objeto del proceso.

Y conforme al artículo 155° inciso 2° del C.P.P., *"Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El Juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado, y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Asimismo podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución."*

Por lo que en base a dicha norma se señalara las diligencias a actuarse a nivel de la investigación preparatoria. Por lo que reuniendo los hechos los presupuestos para la apertura de una investigación preparatoria, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 159° incisos 1, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 94° incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Legislativo N° 052; concordante con lo establecido en los artículos 336° y 337° del Código Procesal Penal, esta Fiscalía:

DISPONE:

PRIMERO: FORMALIZAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR EL

PLAZO DE CIENTO VEINTE DIAS, en la vía del proceso común y sin perjuicio de emplearse cualquiera de los procesos especiales de ser el caso, en contra de **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**, por la presunta comisión del delito Contra La Vida El Cuerpo y La Salud, en la modalidad de Lesiones en su forma de **AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, en agravio de **JUSTINA APAZA VILCA**.

SEGUNDO: Realizar las siguientes diligencias:

1. Se reciba la declaración de la agraviada **JUSTINA APAZA VILCA**, **EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 08:00 HORAS (HORA EXACTA)**, quien declarará sobre los hechos denunciados, para cuyo efecto deberá concurrir a las oficinas de este Tercer Despacho Fiscal Corporativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, ubicado en la Oficina 202, Segundo Piso del Edificio del Ministerio Público ubicado en la Plaza Zarumilla de esta ciudad de Juliaca, *portando su documento nacional de identidad y copia simple del mismo*.
2. Se reciba la Declaración del denunciado **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**, **EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 12:00 HORAS (HORA EXACTA)**, quien declarará sobre los hechos que se le imputan, para cuyo efecto deberá concurrir a las oficinas de este Tercer Despacho Fiscal Corporativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, ubicado en la Oficina 202, Segundo Piso del Edificio del Ministerio Público, situado en la Plaza Zarumilla de esta ciudad de Juliaca, *portando su documento nacional de identidad y copia simple del mismo, así como en compañía obligatoria de su Abogado Defensor*.
3. Recabese las declaraciones de todas las personas que se encontraban presentes el día de los hechos materia de la presente investigación.
4. Se recabe los antecedentes penales y judiciales del denunciado **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**.
5. Se realicen las demás diligencias que resulten pertinentes para el esclarecimiento del hecho investigado.

TERCERO: PONER EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lampa, la decisión adoptada por este Despacho Fiscal, conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal, concordante con el inciso 3 del artículo 336 del mismo cuerpo legal. Oficiese para tal efecto, acompañando copias suficientes de la presente Disposición, haciendo de conocimiento los domicilios señalados por las partes en autos:

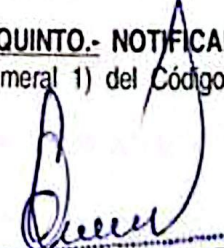
Parte Imputado: **Gumercindo Quispe Chayña**

Domicilio real en la Com. Camp. Chullumpi-Nicasio-Lampa-Puno (según ficha Reniec), celular N° 916578860.

Parte Agraviada: **Justina Apaza Vilca**

Domicilio real en la Com. Camp. Chullumpi-Nicasio-Lampa-Puno (según ficha Reniec), y en la Av. Virreyes Mz. 02, Lte. 04, Salida Cusco, referencia por el Aeropuerto-Juliaca-San Román-Puno, celular N° 955375776.

QUINTO.- NOTIFICAR a todas las partes legitimadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 127° numeral 1) del Código Procesal Penal, con el contenido de la presente disposición.


FISCAL PROVINCIAL
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
San Román - Juliaca
DISTRITO FISCAL DE PUNO